وبيان هذه الأصول على التفصيل، أو الوفاء به أمر فوق المستطاع في مثل هذه الرسالة الموجزة، وقد تناولته الشروح والمؤلفات العديدة الخاصة بهذا الفن على الإجمال، أو الخاصة بالفقه المالكي على التفصيل.

وإنما حسبنا هنا الاشارة – فقط – إلى هذه الأصول بما يمكن أن يعطي لمحة ولو خاطفة عنها بصدد الكلام عن هذا المذهب العظيم.

فأمّا القرآن الكريم:

فهو كما يقول الشاطبي المالكي في الموافقات : إن الكتاب قد تقرر أنه كل الشريعة، وعمدة الملة، وينبوع الحكمة، وآية الرسالة، ونور ا لأبصار والبصائر، وأنه لا طريق إلى الله سواه، ولا نجاة بغيره ولا تمسك بشيء يخالفه.

وهذا كله لا يحتاج إلى تقرير، أو استدلال.

لأنه معلوم من دين الأمة بالضرورة. إلى آخر ما ذكره من ذلك.

وقد ذكر الإمام أبو زهرة في المسالة السادسة والستين من كتابه عن الإمام مالك ما خلاصته:

أن علماء المذهب المالكي ذكروا أنه كان يأخذ بنص القرآن (ظاهره ودليله) أي : مفهوم المخالفة ومفهوم الموافقة، وأنه كان يأخذ بالعلة التي ينبه عليها.

وأما بالنسبة للسنة :

فإن مالكاً كما يقول أبو زهرة ما خلاصته :

كان رضى الله عنه إماماً في الحديث، كما كان إماما في الفقه، وموطؤه كتاب حديث وكتاب فقه.

ولعله أوضح الأئمة المجتهدين جمعيا بين الإمامة في الفقه والحديث من غير خلاف.

فهو راو من الطبقة الأولى في الحديث.

وهو فقيه ذو بصيرة بالفتيا، واستنباط الأحكام، وقياس الأشباه بأشباهها ومعرفة مصالح الناس، وما يكون ملائماً لها.